

III. Otras Resoluciones

Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes

- 2154** *Secretaría General Técnica.- Resolución de 9 de junio de 2026, por la que se ordena la publicación del Convenio para el desarrollo de programas de cooperación en los ámbitos lingüísticos, pedagógicos y culturales entre la Région académique Occitanie y la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias.*

El artículo 20 del Decreto 11/2019, de 11 de febrero, por el que se regula la actividad convencional y se crean y regulan el Registro General Electrónico de Convenios del Sector Público de la Comunidad Autónoma y el Registro Electrónico de Órganos de Cooperación de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, establece que los órganos u organismos del sector público de la Comunidad Autónoma de Canarias, a través de sus secretarías generales técnicas u órgano equivalente, deberán publicar los convenios en el Boletín Oficial de Canarias dentro de los veinte días siguientes a su firma.

En el plazo indicado en el apartado anterior, deberán publicar también en el Boletín Oficial de Canarias los anexos, adendas, prórrogas y otros actos de modificación o extinción del convenio.

En cumplimiento de los fundamentos jurídicos citados y con la finalidad de facilitar el público conocimiento de los compromisos asumidos en el ámbito de la actividad convencional del sector público autonómico,

RESUELVO:

Ordenar la publicación en el Boletín Oficial de Canarias del Convenio para el desarrollo de programas de cooperación en los ámbitos lingüísticos, pedagógicos y culturales entre la région académique Occitanie y la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias, suscrito en Santa Cruz de Tenerife y Montpellier el 2 de febrero de 2026.

Las Palmas de Gran Canaria, a 9 de junio de 2026.- El Secretario General Técnico, Manuel Peinado Bosch.

ANEXO

CONVENIO PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS DE COOPERACIÓN EDUCATIVA EN LOS ÁMBITOS LINGÜÍSTICOS, PEDAGÓGICOS Y CULTURALES ENTRE LA RÉGION ACADÉMIQUE OCCITANIE Y LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL, ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTES DEL GOBIERNO DE CANARIAS

REUNIDOS

DE UNA PARTE:

D. José Manuel Cabrera Delgado, Viceconsejero de Educación, del Gobierno de Canarias, nombrado por Decreto 182/2023 de 17 de julio, el cual suscribe el presente Convenio por delegación de firma del Excmo. Sr. Consejero de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias, otorgada mediante Orden nº 777/2023, de 18 de octubre, actuando con la capacidad y competencia que para la suscripción del presente Convenio le confieren el artículo 29.1.k de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias, y el artículo 5 del Reglamento Orgánico de la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes, aprobado por el Decreto 84/2024, de 10 de junio.

DE OTRA PARTE:

Sra. Carole Drucker-Godard, Rectora de la Région académique Occitanie, Rectora de la Academia de Montpellier, Rectora de las Universidades y Sr. Karim Benmiloud, Rector de la academia de Toulouse nombrados por el Presidente de la República, Emmanuel Macron por decreto del 12 de marzo de 2025, publicado en el Boletín Oficial de la República Francesa de nº 0062 del 13 de marzo de 2025.

Reconociéndose, recíprocamente, competencia y capacidad legal suficiente para obligarse a tal efecto

EXPONEN

Primero. - La Ley Orgánica de Educación (LOE) 2/2006, de 3 de mayo, contempla en el preámbulo, como objetivos compartidos por los socios de la Unión Europea y la UNESCO: "mejorar el aprendizaje de idiomas extranjeros, promover la movilidad y los intercambios y reforzar la cooperación europea". Asimismo, su artículo 103, bajo la rúbrica "Formación permanente del profesorado de centros públicos", señala, en su apartado segundo, que "el Ministerio de Educación y Ciencia, en colaboración con las

ACCORD POUR LE DÉVELOPPEMENT DE PROGRAMMES DE COOPÉRATION ÉDUCATIVE DANS LES DOMAINES LINGUISTIQUES, PÉDAGOGIQUES ET CULTURELS ENTRE LA RÉGION ACADÉMIQUE OCCITANIE ET LE MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE, DE L'ACTIVITÉ PHYSIQUE ET DES SPORTS DU GOUVERNEMENT DES ÎLES CANARIES.

RÉUNIS

D'UNE PART :

Monsieur José Manuel Cabrera Delgado, Vice-conseiller de l'Éducation du Gouvernement des Îles Canaries, nommé par le Décret 182/2023 du 17 juillet, qui signe le présent Accord par délégation de signature de Monsieur le Conseiller de l'Éducation, de la Formation Professionnelle, de l'Activité Physique et des Sports du Gouvernement des Îles Canaries, accordée par l'Arrêté nº 777/2023 du 18 octobre, agissant avec la capacité et la compétence que lui confèrent pour la signature du présent Accord, l'article 29.1.k de la Loi 14/1990 du 26 juillet relative au Régime Juridique des Administrations Publiques des Îles Canaries, et l'article 5 du Règlement Organique du Ministère de l'Éducation, de la Formation Professionnelle, de l'Activité Physique et des Sports, approuvé par le Décret 84/2024 du 10 juin.

D'AUTRE PART :

Madame Carole Drucker-Godard, Rectrice de la région académique Occitanie, Rectrice de l'académie de Montpellier, Chancelière des Universités et Monsieur Karim Benmiloud, Recteur de l'académie de Toulouse, nommés par le Président de la République, Emmanuel Macron par décret du 12 mars 2025, publié au Journal Officiel de la République française du nº 0062 du 13 mars 2025.

Les parties se reconnaissent mutuellement compétence et capacité légales suffisantes pour s'engager à cet effet.

EXPOSENT

Premièrement. - La Loi Organique sur l'Éducation (LOE) 2/2006, du 3 mai, prévoit dans son préambule les objectifs suivants partagés par les partenaires de l'Union européenne et de l'UNESCO : « Améliorer l'apprentissage des langues étrangères, promouvoir la mobilité et les échanges et renforcer la coopération européenne. ». De même, son article 103, sous la rubrique « Formation continue des enseignants des établissements publics », précise, dans son deuxième paragraphe, que « Le Ministère de l'Éducation et des Sciences, en collaboration avec les

Comunidades Autónomas, favorecerá la movilidad internacional de los docentes, y las estancias en otros países”.

Por su parte, el artículo 133 de la Ley Orgánica 1/2018, de 5 de noviembre, de reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias, dejando a salvo lo dispuesto en los artículos 27 y 149.1.30 de la Constitución, atribuye a la Comunidad Autónoma, la competencia de desarrollo legislativo y de ejecución en materia de enseñanza no universitaria, con relación a las enseñanzas obligatorias y no obligatorias que conducen a la obtención de un título académico o profesional con validez en todo el Estado. Dicha competencia incluye en todo caso:

- la formación permanente y el perfeccionamiento del personal docente y de los demás profesionales de la educación, así como la aprobación de directrices de actuación en materia de recursos humanos;
- la ordenación de la actividad docente y educativa;
- el establecimiento de los correspondientes planes de estudio, incluida la ordenación curricular.

Asimismo, el artículo 195 del Estatuto de Autonomía establece que el Gobierno de Canarias, dentro del ámbito de sus competencias y de la defensa del interés general que le está constitucionalmente atribuida, ejercerá su propia acción exterior, sin perjuicio de la función de representación y las competencias que corresponden al Estado.

Por otro lado, el artículo 22 de la Ley 6/2014, de 25 de julio, Canaria de Educación no Universitaria, dispone que la consejería competente en materia educativa promoverá la cooperación entre los centros y servicios educativos, tanto autonómica como estatal e internacional, para lo que a tal fin regulará reglamentariamente las condiciones que deben satisfacer los centros.

Igualmente, el artículo 47 del mismo texto legal establece que los centros sostenidos con fondos públicos de Canarias contarán con programas de fomento de la educación bilingüe, así como que se impulsará el estudio de idiomas extranjeros en la formación profesional. Igualmente, en materia de formación lingüística y metodológica, el artículo 49.3 dispone que la Administración educativa organizará estancias en el extranjero para el alumnado y profesorado y fomentará la participación de los centros educativos en programas de intercambios escolares internacionales.

Finalmente, la circular n.º 2009-172, de 24 de noviembre de 2009 (publicada en el n.º 44 del Boletín Oficial de Educación de la República Francesa, de 26 de noviembre

Communautés autonomes, favorisera la mobilité internationale des enseignants, et les séjours dans d'autres pays. »

De son côté, l'article 133 de la Loi organique 1/2018 du 5 novembre portant réforme du Statut d'Autonomie des Îles Canaries, sous réserve des dispositions des articles 27 et 149.1.30 de la Constitution, attribue à la Communauté Autonome la compétence de développement législatif et d'exécution en matière d'enseignement non universitaire, qu'il s'agisse des enseignements obligatoires ou non, conduisant à l'obtention d'un diplôme ou d'une qualification professionnelle valable sur tout le territoire de l'État. Cette compétence comprend, dans tous les cas :

- la formation continue et le perfectionnement du personnel enseignant et des autres professionnels de l'éducation, ainsi que l'approbation des lignes directrices d'action en matière de ressources humaines ;
- l'organisation des activités d'enseignement et d'éducation ;
- l'établissement des plans d'études correspondants, y compris l'organisation des programmes.

De même, l'article 195 du Statut d'Autonomie établit que le Gouvernement des Îles Canaries, dans le cadre de ses compétences et de la défense de l'intérêt général qui lui est constitutionnellement attribué, exercera sa propre action extérieure, sans préjudice de la fonction de représentation et des pouvoirs relevant de l'État.

En outre, l'article 22 de la Loi 6/2014, du 25 juillet, sur l'éducation non universitaire des Îles Canaries, stipule que le département compétent en matière d'éducation favorisera la coopération entre les établissements et les services éducatifs, tant au niveau de la Communauté Autonome, national et international, et à cette fin il réglera par voie réglementaire les conditions que les centres doivent remplir.

De même, l'article 47 du même texte législatif établit que les établissements soutenus par des fonds publics des Îles Canaries mettront en place des programmes visant à promouvoir l'éducation bilingue, et que l'étude des langues étrangères dans la formation professionnelle sera encouragée. De même, en matière de formation linguistique et méthodologique, l'article 49.3 stipule que l'administration éducative organisera des séjours à l'étranger pour les élèves et les enseignants et encouragera la participation des établissements scolaires à des programmes d'échanges scolaires internationaux.

Enfin, la circulaire n° 2009-172 du 24 novembre 2009 (publiée au n° 44 du Journal Officiel de l'Éducation de la République française, le 26 novembre 2009) dispose que la région académique Occitanie mettra en œuvre la politique

de 2009) dispone que la región académica Occitanie pondrá en marcha la política educativa internacional y fomentará el desarrollo de alianzas.

Segundo. - La política educativa de ambas regiones favorece la apertura internacional permitiendo crear sinergias entre las administraciones educativas y centros escolares de cada territorio, así como promover la movilidad individual y colectiva con reciprocidad, tanto del alumnado como del profesorado.

La Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias y la región académica Occitanie manifiestan, de mutuo acuerdo, su interés en favorecer la cooperación en materia educativa, creando un marco común para el desarrollo de programas y acciones conjuntas, con el fin de favorecer el conocimiento de las lenguas y culturas respectivas.

Tercero. - Ambas partes consideran una prioridad el establecimiento de acciones comunes en los ámbitos lingüísticos, pedagógicos y culturales de la enseñanza primaria, secundaria y formación profesional, en el marco del Acuerdo suscrito el día 16 de mayo de 2005, que contribuyan a estrechar los vínculos culturales y educativos entre las mismas.

La Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes es el órgano de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias que asume las competencias en materia educativa.

La région académique Occitanie es el eslabón administrativo que aplica en las regiones la política educativa definida por el Ministerio de Educación del Gobierno de la República Francesa, en cooperación con las colectividades territoriales (comunidades para la enseñanza primaria, los departamentos para los institutos y las regiones para los liceos).

Cuarto. - Desde el curso escolar 2021-22, se viene desarrollando con éxito la cooperación educativa entre ambas regiones, al amparo del Convenio para el desarrollo de programas de cooperación educativa en los ámbitos lingüísticos, pedagógicos y culturales entre la région académique Occitanie y la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, suscrito en el mes de septiembre de 2021, cuya vigencia finaliza en el curso escolar 2024-2025.

Durante estos últimos cursos escolares se han puesto en marcha numerosas acciones de forma conjunta, entre las

educativa internacional y encoragera le développement de partenariats.

Deuxièmement. - Les politiques éducatives des deux régions favorisent l'ouverture internationale, permettant des synergies entre les autorités éducatives et les établissements scolaires de chaque territoire, ainsi que la promotion de la mobilité individuelle et collective, de manière réciproque, tant pour les élèves que pour les enseignants.

Le Ministère de l'Éducation, de la Formation Professionnelle, de l'Activité Physique et des Sports du Gouvernement des Îles Canaries et la Région Académique d'Occitanie expriment, d'un commun accord, leur intérêt à encourager la coopération en matière d'éducation, en créant un cadre commun pour le développement de programmes et d'actions conjoints, afin de favoriser la connaissance des langues et des cultures respectives.

Troisièmement. - Les deux parties considèrent comme prioritaire l'établissement d'actions communes dans les domaines linguistiques, pédagogiques et culturels de l'enseignement primaire, secondaire et de la formation professionnelle, dans le cadre de l'Accord signé le 16 mai 2005, qui contribuent à renforcer les liens culturels et éducatifs entre elles.

Le Ministère de l'Éducation, de la Formation Professionnelle, de l'Activité Physique et des Sports est l'organe de l'administration de la Communauté Autonome des Îles Canaries qui assume les compétences en matière d'éducation.

La Région Académique Occitanie est l'échelon administratif qui applique dans les territoires la politique éducative définie par le Ministère de l'Éducation Nationale du Gouvernement de la République Française dans les régions, en coopération avec les collectivités territoriales (communes pour l'enseignement primaire, départements pour les collèges et régions pour les lycées).

Quatrièmement. - Depuis l'année scolaire 2021-22, la coopération éducative entre les deux régions se développe avec succès, dans le cadre de l'accord pour le développement de programmes de coopération éducative dans les domaines linguistiques, pédagogiques et culturels entre la Région académique Occitanie et le Ministère de l'Éducation, des Universités, de la Culture et des Sports du gouvernement des îles Canaries, signé en septembre 2021, dont la validité s'achève à la fin de l'année scolaire 2024-2025.

Au cours de ces dernières années scolaires, de nombreuses actions conjointes ont été mises en place,

que destaca el Programa de intercambio escolar individual con reciprocidad entre la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias y la región académica Occitanie.

Además se han organizado varios programas de visita de delegaciones de la región académica Occitanie y se han materializado numerosas colaboraciones entre centros educativos de ambas regiones gracias al contacto directo y a la relación de confianza que se ha establecido entre las autoridades educativas a través del convenio firmado. Es por todo ello que se decide proponer la firma del nuevo convenio de colaboración visto que el actual convenio expira a finales del curso escolar 2024-25, tras su prórroga durante cuatro años, como estipula el mismo.

En consecuencia, ambas partes acuerdan suscribir el presente Convenio de acuerdo a las siguientes,

CLÁUSULAS

Primera. - Objeto.

El presente Convenio tiene por objeto establecer relaciones de cooperación entre la región académica Occitanie y la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias, con el fin de:

- Favorecer el desarrollo de programas y acciones de cooperación educativa entre las dos partes.
- Promover y reforzar los hermanamientos entre centros escolares pertenecientes a la región académica Occitanie y aquellos gestionados por la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias, en los ámbitos de cooperación a que se refiere la cláusula segunda.

A tal efecto, ambas partes se comprometen a desarrollar y realizar acciones en los ámbitos lingüísticos, pedagógicos y culturales desde la enseñanza primaria hasta la enseñanza secundaria y profesional.

Segunda. - Ámbitos de cooperación.

La cooperación entre las partes se extenderá a los siguientes ámbitos:

- A) Impulsar programas que promuevan la movilidad y los intercambios del alumnado.

parmi lesquelles se distingue le programme d'échange scolaire individuel avec réciprocité entre le Ministère de l'Éducation, de la Formation Professionnelle, de l'Activité Physique et des Sports du Gouvernement des Îles Canaries et la Région académique Occitanie. De plus, plusieurs programmes de visites de délégations de la Région académique Occitanie ont été organisés, et de nombreuses collaborations entre les établissements scolaires des deux régions ont vu le jour grâce au contact direct et à la relation de confiance qui s'est établie entre les autorités éducatives à travers l'accord signé. C'est pourquoi, il est décidé de proposer la signature d'un nouvel accord de coopération, étant donné que l'accord actuel expire à la fin de l'année scolaire 2024-2025, après sa prolongation de quatre ans, comme le stipule ledit accord.

En conséquence, les deux parties conviennent de signer le présent Accord conformément aux dispositions suivantes :

CLAUSES

Première. - Objet.

Le présent accord a pour objet d'établir des relations de coopération entre la Région académique Occitanie et le Ministère de l'Éducation, de la Formation Professionnelle, de l'Activité Physique et des Sports du Gouvernement des Îles Canaries, afin de :

- Favoriser le développement de programmes et d'actions de coopération éducative entre les deux parties.
- Promouvoir et renforcer les jumelages entre les établissements scolaires appartenant à la région académique Occitanie et ceux gérés par le Ministère de l'Éducation, de la Formation Professionnelle, de l'Activité Physique et des Sports du Gouvernement des Îles Canaries, dans les domaines de coopération visés par la deuxième clause.

A cet effet, les deux parties s'engagent à développer et à mettre en œuvre des actions dans les domaines linguistiques, pédagogiques et culturels, de l'enseignement primaire à l'enseignement secondaire et professionnel.

Seconde. - Domaines de coopération.

La coopération entre les parties s'étendra aux domaines suivants :

- A) Promouvoir des programmes favorisant la mobilité et les échanges d'élèves.

- Es competencia de la administración educativa de cada parte promocionar los programas de inmersión existentes entre los centros escolares de cada territorio, articulando mecanismos que permitan desarrollar estancias en períodos de corta o media duración en los dos países.

- Promover movilidads, intercambios y proyectos comunes entre grupos de alumnado de cada región, destacando los intercambios virtuales a través de la utilización de herramientas digitales adaptadas y seguras, por ejemplo la plataforma e-Twinning, que permitan el intercambio de contenidos atractivos y motivadores en los dominios educativos vinculados a las lenguas, a la cultura y tradiciones, a las tecnologías, al deporte y al medio ambiente, contribuyendo a crear hermanamientos y vínculos estables y duraderos entre centros educativos de cada región.

B) Desarrollar programas específicos y acciones puntuales con el fin de favorecer la movilidad individual del profesorado, personal de dirección y de la administración educativa competente.

- Intercambio de experiencias y observación de prácticas exitosas entre profesorado a través de movilidads físicas a desarrollar en períodos de corta o media duración en la modalidad "Job Shadowing" con el fin de poner en marcha programas de reciprocidad en el marco de acciones del programa Erasmus +.

- Organización bilateral de visitas de personal con responsabilidades en el ámbito académico y pedagógico de cada país (inspectores, directores, jefes de estudios, técnicos educativos), con el fin de fomentar el intercambio de experiencias pedagógicas y la observación de buenas prácticas en materia de organización de la vida escolar, de la gestión de los centros y políticas educativas, en el marco que permite el programa Erasmus + en sus distintas acciones.

C) Promocionar los intercambios escolares con motivo de la celebración de acontecimientos y eventos culturales, lúdicos y deportivos anuales de reconocida importancia y relevancia para cada región.

- Desarrollo de acciones en torno a la celebración anual de acontecimientos culturales regionales de cada territorio: festivales literarios, fotográficos, cinematográficos, musicales, gastronómicos, fiestas populares y tradicionales, Carnaval,

- Organización de encuentros entre escolares durante la celebración de eventos lúdicos y deportivos de relevancia en cada región.

- Il appartient à l'administration éducative de chaque partie de promouvoir les programmes d'immersion existants entre les établissements scolaires de chaque territoire, en mettant en place des mécanismes permettant d'organiser des séjours de courte ou moyenne durée dans les deux pays.

- Promouvoir la mobilité, les échanges et les projets communs entre des groupes d'élèves de chaque région, notamment les échanges virtuels grâce à l'utilisation d'outils numériques adaptés et sécurisés, tels que la plateforme e-Twinning, qui permettent l'échange de contenus engageants et motivants dans des domaines éducatifs liés aux langues, à la culture et aux traditions, à la technologie, au sport et à l'environnement, contribuant ainsi à créer des partenariats et des liens stables et durables entre les établissements scolaires de chaque région.

B) Développer des programmes spécifiques et des actions ponctuelles afin de favoriser la mobilité individuelle des enseignants, du personnel de direction et de l'administration éducative compétente.

- Échange d'expériences et observation de pratiques réussies entre enseignants à travers des mobilités physiques de courte ou moyenne durée sous la forme de « Job Shadowing », dans le but de mettre en place des programmes de réciprocité dans le cadre des actions du programme Erasmus+.

- Organisation bilatérale de visites de personnels ayant des responsabilités dans le domaine académique et pédagogique de chaque pays (inspecteurs, directeurs, chefs, directeurs délégués aux formations professionnelles et technologiques, techniciens de l'éducation), afin de favoriser l'échange d'expériences pédagogiques et l'observation de bonnes pratiques en matière d'organisation de la vie scolaire, de gestion des établissements et de politiques éducatives, dans le cadre des différentes actions qu'offre le programme Erasmus +.

C) Promouvoir les échanges scolaires à l'occasion de manifestations et d'événements culturels, ludiques et sportifs annuels de grande importance et notoriété dans chaque région.

- Développement d'actions autour de la célébration annuelle d'événements culturels régionaux sur chaque territoire : festivals littéraires, photographiques, cinématographiques, musicaux, gastronomiques, fêtes populaires et traditionnelles, Carnaval, etc

- Organisation de rencontres entre élèves lors de manifestations ludiques et sportives significatives dans chaque région.

- Reflexión sobre la organización de una jornada anual dedicada al patrimonio cultural y artístico de una u otra región, con el fin de dar mayor visibilidad a las acciones de cooperación educativa desarrolladas.

En el ámbito de la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes, las acciones previstas en el presente convenio están sujetas a la participación de los centros educativos y de la propia Administración en Programas Europeos Erasmus+ - acción clave 1 y 2 - que permiten visitas de observación de buenas prácticas e intercambios de alumnado y profesorado, cuya financiación proviene de la Unión Europea, vinculándose las acciones previstas a la existencia de disponibilidad presupuestaria con cargo a dichas programas.

Tercera. - Reciprocidad.

La colaboración se establece en un marco de reciprocidad y con un reparto equilibrado de medios entre las partes que se comprometen a realizarlas acciones, programas o proyectos de cooperación educativa y cultural puestos en marcha en el marco del presente Convenio, asumiendo cada parte la responsabilidad de financiar las acciones del alumnado y/o profesorado que le atañe a su marco de competencias.

Cuarta. - Plan de Acción Anual.

Ambas partes acuerdan organizar, según los términos del Convenio, el programa de las acciones previstas para el curso escolar siguiente precisando las modalidades pedagógicas y administrativas, así como los eventuales complementos retributivos que pudieran derivarse en función del tipo de acción a desarrollar.

Para la ejecución de cada una de las acciones contempladas en el Plan de Acción Anual, la región académica Occitania y la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias designarán responsables específicos encargados de las relaciones entre los socios y de la puesta en marcha de las acciones de acuerdo con dicho Plan de Acción Anual.

Quinta. - Comisión de seguimiento.

Se establecerá una Comisión de seguimiento paritaria formada por cada una de las partes firmantes de este Convenio, La Consejera de Educación, Formación

- Réflexion sur l'organisation d'une journée annuelle consacrée au patrimoine culturel et artistique de l'une ou l'autre région, afin de donner plus de visibilité aux actions de coopération éducative menées.

Dans le domaine du Ministère de l'Éducation, de la Formation Professionnelle, de l'Activité Physique et des Sports, les actions prévues dans le présent accord sont soumises à la participation des établissements scolaires et de l'Administration elle-même aux Programmes européens Erasmus+ - action clé 1 et 2 - qui permettent des visites d'observation de bonnes pratiques et des échanges d'élèves et d'enseignants, dont le financement provient de l'Union européenne, les actions prévues étant liées à la disponibilité budgétaire au titre de ces programmes.

Troisième. - Réciprocité.

La collaboration s'établit dans un cadre de réciprocité et prévoit une répartition équilibrée des moyens entre les parties, qui s'engagent à réaliser les actions, programmes ou projets de coopération éducative et culturelle initiés dans le cadre du présent Accord, chaque partie assumant la responsabilité de financer les actions pour les élèves et/ou les enseignants relevant de son domaine de compétence.

Quatrième. - Plan d'action annuel.

Les deux parties conviennent d'organiser, conformément aux termes du présent Accord, le programme des actions prévues pour l'année scolaire suivante, en précisant les modalités pédagogiques et administratives, ainsi que les éventuelles compensations financières en fonction du type d'action à mener.

Pour la mise en œuvre de chacune des actions inscrites dans le Plan d'Action Annuel, la Région Académique Occitania et le Ministère de l'Éducation, de la Formation Professionnelle, de l'Activité Physique et des Sports du Gouvernement des Îles Canaries désigneront des responsables spécifiques chargés des relations avec les partenaires et de la mise en œuvre des actions conformément au Plan d'Action Annuel.

Cinquième. - Commission de suivi.

Une commission de suivi paritaire sera instituée, composée de chacune des parties signataires du présent Accord, à savoir le Conseiller de l'Éducation, de la Formation

Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias y la Rectora de la Région académique Occitanie, Rectora de la Academia de Montpellier, Rectora de las Universidades y el Rector de la academia de Toulouse, o representantes en quienes deleguen.

La participación de los representantes de la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes, en la comisión de seguimiento no generará derecho al cobro de las indemnizaciones establecidas en el artículo 3, del Reglamento de Indemnizaciones por razón del servicio, aprobado por el Decreto 251/1997, de 30 de septiembre.

La Comisión de seguimiento se reunirá de forma ordinaria, al menos una vez en cada curso escolar y de forma extraordinaria a petición justificada de cualquiera de las dos partes firmantes.

Las decisiones que adopte esta comisión serán por consenso.

La Comisión de Seguimiento tendrá las siguientes funciones:

1. Coordinar, analizar y evaluar el desarrollo de las acciones realizadas.
2. Elevar propuestas de actuaciones conjuntas.
3. Velar por el cumplimiento de las obligaciones de cada una de las partes.
4. Evaluar el resultado de las acciones desarrolladas y elaborar un informe o memoria final.
5. Cualquiera otra que se le atribuya para el desarrollo de proyectos, programas y actuaciones conjuntas.

Sexta. - Mecanismo de evaluación del Convenio

La Comisión de Seguimiento elaborará anualmente un informe de seguimiento del convenio, al efecto de valorar los resultados de las actuaciones desarrolladas en el marco del mismo. En dichos informes se evaluará entre otras cuestiones, la conveniencia de continuar con la relación pactada o, en su caso, acordar la extinción del convenio.

Igualmente, una vez finalizada la vigencia del convenio, la Comisión de Seguimiento realizará un informe o memoria final en el que se analice el resultado global de las actuaciones.

Professionnelle, de l'Activité Physique et des Sports du Gouvernement des Îles Canaries, et la Rectrice de la région académique Occitanie, Rectrice de l'académie de Montpellier, Chancelière des Universités ainsi que le Recteur de l'académie de Toulouse ou leurs représentants délégués.

La participation des représentants du Ministère de l'Éducation, de la Formation Professionnelle, de l'Activité Physique et des Sports à la commission de suivi ne donnera pas droit au versement des indemnités prévues à l'article 3 du règlement sur les indemnités pour raisons de service, approuvé par le décret 251/1997 du 30 septembre.

La commission de suivi se réunira de manière ordinaire, au moins une fois par année scolaire, et de manière extraordinaire sur demande justifiée de l'une des deux parties signataires.

Les décisions prises par cette commission le seront par consensus.

La commission de suivi aura les fonctions suivantes :

1. Coordonner, analyser et évaluer le déroulement des actions menées.
2. Soumettre des propositions d'actions conjointes.
3. Veiller au respect des obligations de chacune des parties.
4. Évaluer les résultats des actions menées et élaborer un rapport final ou un memorandum.
5. Toutes autres tâches qui lui sont confiées pour le développement de projets, programmes et actions conjoints.

Sixième. - Mécanisme d'évaluation de l'Accord

La commission de suivi établira chaque année un rapport annuel de suivi de l'accord afin de mesurer les résultats des actions menées dans le cadre de celui-ci. Ces rapports permettront notamment de déterminer la pertinence de poursuivre la coopération ou, le cas échéant, d'y mettre fin.

De même, à l'issue de la durée de validité du présent Accord, la commission de suivi rédigera un rapport final analysant les résultats globaux des actions.

Séptima. - Vigencia del Convenio.

El presente Convenio, tendrá una duración de cuatro cursos comenzando a producir efectos al inicio del curso escolar 2025-2026, y finalizando el último día del curso escolar 2028-2029.

No obstante, lo anterior y atendiendo a lo previsto en el artículo 49.h). 2º de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en cualquier momento antes de la finalización del plazo previsto en el párrafo anterior de la presente cláusula, los firmantes del convenio podrán acordar unánimemente su prórroga por un periodo de hasta cuatro años adicionales o su extinción.

Octava. - Causas de extinción.

Además de lo establecido en la cláusula Séptima, el presente Convenio se extinguirá:

- por mutuo acuerdo de las partes
- por incumplimiento de las obligaciones convenidas de una de las partes

El incumplimiento por una de las partes de las obligaciones acordadas en el presente Convenio conllevará la extinción automática de los derechos que le otorgue el presente Convenio procediéndose a la restitución de las cosas al estado anterior de dicho incumplimiento. En el caso de que la extinción sea de mutuo acuerdo entre las partes, se estará a lo válidamente estipulado entre ellas.

En cualquier caso, la extinción del Convenio no afectará a la culminación de las actividades iniciadas o en curso con anterioridad a la expiración de su vigencia. Éstas podrán continuar desarrollándose hasta su término.

Novena - Aspectos complementarios.

Las instituciones firmantes de este Convenio deberán respetar las prescripciones del Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y el Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (RGPD), obligatorio en todos sus elementos y con alcance general, así como de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

Para Francia se deberá respetar la Ley n.º 78-17 del 6 de enero de 1978 modificada, relativa a la informática, los archivos y las libertades.

Septième. - Validité de l'accord.

Le présent accord est conclu pour une durée de quatre années scolaires, prenant effet au début de l'année scolaire 2025-2026 et se terminant le dernier jour de l'année scolaire 2028-2029.

Nonobstant ce qui précède et conformément aux dispositions de l'article 49.h).2 de la loi 40/2015, du 1er octobre, relative au régime juridique du secteur public, à tout moment avant la fin de la période prévue au paragraphe précédent de la présente clause, les signataires de l'accord pourront convenir à l'unanimité de sa prolongation pour une période allant jusqu'à quatre ans supplémentaires ou de sa résiliation.

Huitième. - Causes d'extinction.

Outre les dispositions de la septième clause, le présent accord prendra fin :

- par accord mutuel des parties
- pour manquement aux obligations convenues par l'une des parties

Le non-respect par l'une des parties des obligations convenues dans le présent Accord entraînera automatiquement la fin des droits qui lui sont conférés par le présent Accord et les conditions seront rétablies dans l'état antérieur au manquement. En cas de résiliation d'un commun accord entre les parties, les dispositions valablement convenues entre elles s'appliqueront.

En tout état de cause, la résiliation de l'Accord n'affectera pas l'achèvement des activités initiées ou en cours avant son expiration. Ces activités pourront se poursuivre jusqu'à leur terme.

Neuvième-Aspects complémentaires.

Les institutions signataires du présent Accord doivent se conformer aux exigences du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (RGPD), obligatoire dans tous ses éléments et de portée générale, ainsi qu'à la Loi organique 3/2018 du 5 décembre sur la protection des données personnelles et la garantie des droits numériques.

Pour la France, il conviendra de respecter la Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Asimismo, queda expresamente convenido que cualesquiera datos o información que las partes se comuniquen serán datos disociados, es decir, aquellos que no permitan la identificación de persona física alguna y, por lo tanto, estarán excluidos de la aplicación de las disposiciones en materia de protección de datos de la Unión Europea y de la normativa de los Estados de las partes signatarias de adaptación a las mismas.

Décima. -Naturaleza, interpretación y jurisdicción.

De conformidad con lo establecido en los artículos 5 y 71 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (LCSP), el presente Convenio se encuentra excluido del ámbito de aplicación de dicha Ley.

Este Convenio tiene naturaleza administrativa no siendo constitutivo de tratado internacional, ni de acuerdo internacional administrativo ni de acuerdo internacional no normativo, por lo que quedan excluidos el artículo 11.4 de la Ley 2/2014, de 25 de marzo, de Acción y del Servicio Exterior del Estado, así como el artículo 53.3 de la Ley 25/2014, de 27 de noviembre, y se rige por lo previsto en los artículos 47 a 53 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, así como por el Decreto 11/2019, de 11 de febrero, por el que se regula la actividad convencional y se crean y regulan el Registro General Electrónico de Convenios del Sector Público de la Comunidad Autónoma y el Registro Electrónico de Órganos de Cooperación de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Los litigios que resulten de la interpretación o de la aplicación del presente Convenio se resolverán mediante la consulta y la negociación de las partes en el seno de la comisión de seguimiento, cuya creación está prevista en la cláusula quinta.

En caso de no resolución, se someterán a la jurisdicción del domicilio de la parte demandante, rigiéndose en caso de la jurisdicción española, por la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Y en prueba de conformidad, las partes firman el presente Convenio, por duplicado ejemplar, en el lugar y fecha arriba indicados.

Este documento tiene igual valor jurídico, reconocido en los dos países.

Il est également expressément convenu que toutes les données ou informations communiquées entre les parties seront des données dissociées, c'est-à-dire qu'elles ne permettent pas l'identification d'une personne physique et, par conséquent, seront exclues de l'application des dispositions de protection des données de l'Union européenne et des réglementations des États signataires les adaptant.

Dixième.-Nature, interprétation et juridiction.

Conformément aux dispositions des articles 5 et 71 de la Loi 9/2017, du 8 novembre, relative aux contrats du secteur public, qui transpose dans l'ordre juridique espagnol les directives 2014/23/UE et 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 (LCSP), le présent Accord est exclu du champ d'application de ladite loi.

Le présent Accord est de nature administrative et ne constitue ni un traité international, ni un accord international administratif, ni un accord international non normatif. Il est donc exclu du champ d'application de l'article 11.4 de la loi 2/2014 du 25 mars sur l'action et le service extérieur de l'État, ainsi que de l'article 53.3 de la loi 25/2014 du 27 novembre. Il est régi par les articles 47 à 53 de la Loi 40/2015 du 1er octobre sur le régime juridique du secteur public, ainsi que par le Décret 11/2019 du 11 février, qui réglemente l'activité conventionnelle et crée le Registre général électronique des conventions du secteur public et le Registre électronique des organes de coopération de l'administration publique de la Communauté autonome des Îles Canaries.

Les litiges relatifs à l'interprétation ou à l'application du présent Accord seront résolus par consultation et négociation entre les parties au sein de la commission de suivi dont la création est prévue dans la cinquième clause.

En cas de non-résolution, ils seront soumis à la juridiction du domicile de la partie demanderesse régie, dans le cas de la juridiction espagnole, par la loi 29/1998 du 13 juillet régissant la juridiction contentieuse-administrative.

En foi de quoi, les parties signent le présent Accord, en double exemplaire, au lieu et à la date indiqués ci-dessus.

Le présent document a la même valeur juridique, reconnue dans les deux pays.



Santa Cruz de Tenerife, eldede 2026

Montpellier, le **02 FEV. 2026**

**EL VICECONSEJERO DE EDUCACIÓN
DEL GOBIERNO DE CANARIAS**

**LE RECTEUR DE
L'ACADEMIE DE TOULOUSE**

**LA RECTRICE DE LA REGION
ACADEMIQUE OCCITANIE, RECTRICE
DE L'ACADEMIE DE MONTPELLIER,
CHANCELIERE DES UNIVERSITES**

José Manuel Cabrera Delgado

Karim Benmiloud

Carole Drucker-Godard